

RECURSO CÍVEL Nº 5067901-85.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: THAYNA DARA DO AMARAL BRUM WERLY (AUTOR)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA INSURGÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos presentes EMBARGOS. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e remetam-se os autos à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5067901-85.2024.4.02.5101

510015707158 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5067901-85.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: THAYNA DARA DO AMARAL BRUM WERLY (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso por ela interposto, mantendo a sentença de procedência.

Sustenta a Embargante que a parte autora reside na mesma Comarca em que exerce suas atividades e, portanto, não haveria aumento de gastos com moradia.

Ressalta o entendimento da 7ª Turma Recursal de que o Auxílio Moradia tem por escopo "*escopo auxiliar o residente que necessite realização mudança de domicílio, tendo uma caráter nitidamente indenizatório e não salarial.*"

VOTO

Nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração se prestam a corrigir eventuais obscuridades, contradições, omissões e/ou dúvidas existentes no julgado.

No caso dos autos, não logrou o embargante demonstrar a ocorrência das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, uma vez que as questões jurídicas suscitadas foram devidamente enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, inexistindo qualquer contradição, obscuridade ou omissão do julgado.

Observa-se que a Lei determina que a moradia será oferecida conforme estabelecido em regulamento, não havendo qualquer menção quanto à necessidade do médico residente ter domicílio em Município diverso ao que exerce suas atividades.

Conforme já salientado, não tendo sido regulamentado pelo ente competente, considerando que se trata de direito mínimo, uniformemente concedido, e não oferecido *in natura* à autora, a jurisprudência atual permite o pagamento em dinheiro, sem comprovação de despesa.

O voto impugnando está em conformidade com o entendimento da TNU.

Em verdade, aduz a embargante, em sede de embargos, sua insurgência, em face do julgado. Destaco que houve a devida análise da situação fática e jurídica devolvida à Turma e que a decisão encontra-se devidamente fundamentada, clara e abrangendo toda a insurgência recursal. Evidencia-se, portanto, que a embargante pretende a simples modificação do julgado, sem que tenha ocorrido qualquer vício no julgamento. Insurgência esta que deve ser manifestada na via própria, vez que os embargos de declaração não se prestam a este fim.

Desse modo, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade. O inconformismo da parte embargante com o posicionamento adotado por esta Turma Recursal deve ser dirigido em recurso próprio.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, VOTO no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos presentes EMBARGOS. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e remetam-se os autos à origem.

5067901-85.2024.4.02.5101

510015707157 .V3